

1500380-51.2020.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... que eles praticaram. Sobre o roubo contra Walcidir, disse que ficou no mesmo pavilhão com Firmino, o qual, com auxílio de seu irmão, arcava com honorários advocatícios. Afirmou não ser inocente, caso contrário não estaria ali. Indagado, disse que ficou sabendo do roubo de Walcidir quando foi preso. Em seguida, veio uma temporária, quando ficou sabendo de seu envolvimento no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Foro de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, São Miguel Arcanjo-SP - cep 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500380-51.2020.8.26.0582 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-51.2020.8.26.0582

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169668/2020 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 8130045 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 407/20/308 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 469/20/308 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 2169668 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, JULIANO JOSÉ LAZZARI e REGINALDO OLIVEIRA PINTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, c/c artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque:

I- Consta do incluso inquérito policial que, em 1º de junho de 2020, por volta das 19h, no Sítio Santa Clara, bairro Lavrinha, nesta cidade e comarca, FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, qualificado às fls. 115, JULIANO JOSÉ LAZZARI, qualificado às fls. 111, e REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO, vulgo "cachorro quente", qualificado à fl. 85, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito do trio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R\$300,00, pertencente à vítima Paulo Nunes da Silva.

II- Consta, ainda, que entre maio e junho de 2020, FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, qualificado às fls. 115, JULIANO JOSÉ LAZZARI, qualificado às fls. 111, e

REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO, vulgo “cachorro quente”, qualificado à fl. 85, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, valendo-se do emprego de arma de fogo.

É da denúncia, que os denunciados, em unidade de desígnios, e com nítido dolo para a prática do delito de roubo, associaram-se em data anterior, e dirigiram-se, armados, no dia mencionado no item I, para a zona rural de São Miguel Arcanjo. Apurou-se que, enquanto um dos acusados aguardava num veículo, os outros dois, que, na ocasião usavam máscaras de proteção contra COVID, chamaram pela vítima, referindo-se a ela como “Paulinho”. Paulo se dirigiu até a porta, retirou a tranca e se deparou com os dois homens armados, um branco e outro pardo. A vítima foi rendida por eles, e obrigada a jogar a tranca que estava em suas mãos. Ato contínuo, foram rendidas a esposa e a filha de Paulo.

Apurou-se que foi exigida da vítima a entrega de dinheiro e armas. Os denunciados se apossaram de R\$300,00 (trezentos reais), que a vítima mantinha em sua residência.

Diante do baixo valor, os denunciados passaram a ameaçar Paulo, dizendo que a quantia subtraída não era dinheiro e que queriam mais. Contudo, como, de fato, não havia mais valores, os roubadores deixaram o local no veículo que os aguardava na parte externa.

A vítima logrou reconhecer um dos denunciados que entraram em sua residência. Trata-se de FIRMINO, que havia lhe procurado dias antes para negociar lenha mediante pagamentos em espécie, forma não usual com a qual Paulo realiza suas vendas.

Considerando-se que o modus operandi aplicado no presente feito se assemelha ao aplicado nos casos investigados nos autos 1500344- 09.2020.8.26.0582, 1500428-10.2020.8.26.0582, 1500429-92.2020.8.26.0582 e 1500540-76.2020.8.26.0582, além do reconhecimento feito pela vítima, a Polícia Civil chegou aos denunciados.

FIRMINO foi reconhecido pela vítima. Além disso, JULIANO ostenta as características do outro indivíduo que rendeu Paulo e sua família.

REGINALDO, ao seu turno, aguardava os comparsas no veículo estacionado na parte externa.

A Polícia logrou constatar que os denunciados estabeleceram contatos telefônicos nos dias dos delitos apurados nos demais expedientes, e que houve a captação dos dados móveis vinculados ao telefone de REGINALDO no dia, local (em frente à casa da vítima) e horário do delito.

FIRMINO, valendo-se da linha (15) 99704-2491 estabeleceu contatos com Paulo, titular da linha (15) 99743-2367, dias antes do fato, com nítido propósito de sondar a situação da vítima, para facilitar a empreitada criminosas.

E, JULIANO, por fim, além de ostentar as características do segundo indivíduo que ingressou a residência da vítima, integra a associação criminosa estabelecida com os demais acusados, conforme apurado nos expedientes citados.

Recebida a denúncia (fls. 126/129), os réus foram citados (fls. 263, 348 e 437) e ofertaram resposta à acusação (fls. 264/283, 450/453 e 468/471). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas e os réus interrogados, tudo por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Em seus memoriais, a defesa do réu Reginaldo, em síntese, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório, conforme artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

A defesa do réu Firmino, por seu turno, em preliminar, requereu a nulidade das provas produzidas em solo policial, por ter sido procedida fora das normas do art. 226 do CPP. No mais, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não haver provas de sua participação, ou, conseqüentemente, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, demandou pelo afastamento das causas de aumento, fixação da pena no mínimo legal, e o reconhecimento da detração.

Por sua vez, Juliano, através de sua procuradora, também pugnou pela nulidade da prova de reconhecimento fotográfico, por inobservância do procedimento previsto no

art. 226 do Código de Processo Penal. Igualmente argumentou no sentido de requerer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não haver provas de sua participação, ou, conseqüentemente, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, demandou pelo afastamento das causas de aumento, fixação da pena no mínimo legal, e o reconhecimento da detração.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Respeitado o posicionamento ministerial, a ação penal é improcedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 05/06), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

No entanto, não restou devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram, de fato, o delito a eles imputados.

Senão vejamos:

A vítima Paulo Nunes da Silva, ouvida em solo policial no dia 10/08/2020: que, o declarante informa que no dia 1º de junho, aproximadamente 19:00 horas ou 19:20 horas, estava com sua esposa e filha assistindo a televisão, mais precisamente no canal Aparecida, onde rezavam o terço, nesse momento parou um carro a frente da residência e percebeu que alguém chamou pelo declarante, "Paulinho", a princípio não entendeu direito, mas como chamou novamente, o declarante foi até a porta da entrada, tirou a tranca e ao abrir, pode perceber que haviam dois homens com máscaras de proteção contra o covid, e ambos portavam arma de fogo, acreditando que era revólveres; que, um dos indivíduos era branco e o outro pardo, ameaçaram o declarante e mandaram jogar no chão a tranca que estava em suas mãos, renderam a esposa e filha, e determinaram ao declarante que entregasse o dinheiro e armas; que, comentou que tinha apenas uma importância em dinheiro guardada na casa, no valor de trezentos reais; que ameaçaram o declarante onde comentavam que aquilo não era dinheiro e queriam mais; que, foi informado que era tudo que possuía naquele momento; que, em seguida revistaram toda a residência e após não acharem nada em dinheiro adentraram em um veículo que estava estacionado na frente; que, acredita o declarante havia ainda mais um indivíduo no interior do veículo que permaneceu estacionado na frente, pode apenas confirmar que era um veículo na cor prata, não tendo mais detalhes, pois o farol não deixava verificar; que, deixa claro que um dos indivíduos que adentrou na residência, na cor parda, tinha a compleição física da pessoa que conheceu no mês de maio deste ano como sendo Firmino Gomes do Nascimento Filho, o qual procurou o declarante para comprar lenha, mas não entraram em acordo, uma vez que Firmino queria pagar o montante da lenha em dinheiro e pessoalmente no período da tarde, o que o declarante não autorizava pois temia de ficar com o valor dessa natureza na residência no valor de seis mil reais; que, após conhecer Firmino em maio deste ano, ele ainda ligou algumas vezes para o telefone do declarante como vice-versa para entrarem em um acordo sobre a venda da lenha de eucalipto, mas não chegou a concretizar; que, o declarante comenta que o outro indivíduo que estava armado, era gordo, forte e alto. (fls. 11/12).

Em juízo: disse que, por volta das 19h, estava assistindo TV, quando foi chamado pelo nome, "Paulinho". Quando abriu a porta, se deparou com duas pessoas armadas, as quais não reconhece. Disse que estava com a tranca da porta na mão. Os roubadores anunciaram o delito e ordenaram que jogasse a tranca ao chão. Disse que obedeceu ao comando e que a ação durou 15 minutos mais ou menos. Às perguntas do Ministério Público, disse que não reconheceu a voz e nem o físico. Afirmou que eles estavam com máscara, um deles trajava moletom e o outro, salvo engano, estava com boné. Indagado, disse que não tem problema em falar na presença dos acusados. Disse que um dos roubadores era moreno e o outro branco e alto, com físico mais forte. Indagado, disse que acha que eles não usavam óculos. Disse que, felizmente, não houve agressão física. Afirmou que sofreu ameaça mediante exposição de arma de fogo. Disse que também estavam na casa sua esposa e filha. Disse que sua filha ficou mais sob a pontaria da arma, no sofá. Questionado, disse que foram levados aproximadamente trezentos reais, que era o dinheiro que tinha em casa. Além de ter

sido chamado pelo nome, não houve outra manifestação que levasse a crer que eles o conheciam. Disse que os roubadores reviraram a casa em busca de mais valores. Alegou que ficou traumatizado, porque vivem humildemente no sítio e não esperava passar por essa situação. Alegou que se mudou para cidade, e somente depois voltou para o sítio. Afirmou que não quebraram coisas na sua casa. Alegou que tinha um carro parado em frete sua casa. O veículo ficou com a lanterna acesa. Afirmou que não chegou a ver uma terceira pessoa no automóvel. Confirmou que Firmino o procurou para comprar lenha, mas que a negociação não se concretizou porque ele não tinha dinheiro para pagamento à vista. Afirmou que houve mais alguns contatos, mas que não levaram à conclusão do negócio. Posteriormente, outra pessoa, de Itapetininga, conhecida como Gilson, negociou a lenha, que foi paga mediante entrega de telhas. Alegou que após Gilson retirar a primeira parte da lenha, houve o assalto. Disse que a suspeita era de que tinha dinheiro em casa por conta da venda da lenha. Indagado, disse que foi a primeira vez que Firmino o procurou, mas já tinha ouvido falar dele. Afirmou que depois do assalto, houve a tentativa de dois contatos, que não se concretizaram. Indicou o acusado no vídeo, com a máscara abaixo do queixo. Contudo, não o reconheceu como um dos assaltantes, por conta da máscara e por conta do medo que o tomou no momento do assalto. Disse que não sofreu qualquer tipo de coação para prestar depoimento. Às perguntas da Defesa de Firmino, respondeu que chamou a Polícia Militar e, no dia seguinte, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Em solo policial, disse que, salvo engano, foram exibidas fotos, mas que não houve reconhecimento. Afirmou que não conhecia o policial civil que tomou seu depoimento. Confirmou que disse aos policiais que teve contato com Firmino e, posteriormente, com Gilson. Confirmou que na Delegacia disse que o crime foi cometido por uma pessoa parda e outra branca. Disse que Firmino foi preso tempos depois. Alegou que nunca o tinha visto antes e que não era uma pessoa íntima. Alegou que a máscara também dificultou qualquer tipo de reconhecimento. Voltou a dizer que não reconhece os presentes como os responsáveis pelo roubo. Às perguntas da Defesa de Juliano, disse que não reconhece o réu como presente em sua casa. Indagada, disse que assinou o termo de depoimento sem lê-lo. Afirmou que em momento algum houve o reconhecimento. Às perguntas de Reginaldo, disse não ter certeza se tinha outra pessoa no carro, e que também não pode dizer que Reginaldo estava ou não em sua casa. Às perguntas finais do Magistrado, especificamente sobre as declarações prestadas em solo policial, respondeu que a Polícia disse que prenderam os assaltantes de sua casa. Alegou que, quando prestou depoimento, sabia da prisão de Firmino.

A vítima Tália de Fátima Silva, em solo policial, narrou: que, a declarante diz ser filha de Paulo e Eliana e informa que era dia 1º de junho, às 19 horas ou 19:10 estava no quarto quando escutou um barulho de veículo aproximando da residência e ao olhar pelo trinco da fechadura pode identificar que era um veículo na cor prata, sem mais detalhes; que, percebeu que chamaram seu genitor pelo nome e quando abriu a porta pode ver que mandaram jogar a tranca da porta que estava na mão dele; que, adentraram na residência dois indivíduos armados com revólveres e ameaçaram todos, queriam armas e dinheiro, e só conseguiram achar dinheiro, mas não sabe o valor; que, permaneceram na casa por cerca de vinte minutos mais ou menos, em seguida saíram do local; que, neste ato é exibida a fotografia da pessoa de Firmino Gomes do Nascimento Filho e relata que como chegou apenas a ver os olhos dos indivíduos, informa que tanto a cor da pele como os olhos são semelhantes ao dele; que, o outro indivíduo era forte entroncado (fls. 13/14).

Em juízo: disse que se recorda mais ou menos do fato, pois ficou pouco tempo na cena do assalto; que, por volta, das 19h, um carro de cor prata chegou e chamaram por seu pai, que estava no quarto. Seu pai abriu a porta, pensando que era alguém conhecido, quando foi anunciado o assalto. Achou que era brincadeira, mas notou que o fato era sério. Diante disso, jogou seu celular embaixo da cama e foi até a sala, onde todos estavam. Em seguida, disse que ficou de joelhos, ao lado de seu pai. Sua mãe ficou no sofá. Um dos agentes mandou que a depoente ficasse perto do sofá. Enquanto um dos roubadores os vigiava, o outro realizava buscas pela casa. Minutos depois, todos foram embora. Às perguntas do Ministério Público, disse que a ação durou mais ou menos vinte minutos. Indagada, disse que o agente que ficou vigiando

a família era branco e médio, nem gordo e nem magro, mas que ele era 'entroncado'. Afirmou que foram exibidas fotografias, mas não sabe dizer se eram eles. Alegou que não havia familiaridade nas vozes. Disse que seu pai não relatou eventual recordação que pudesse levar à autoria delitiva. Afirmou que não foram coagidos para prestarem depoimento. Relatou que mudou um pouco sua rotina, por conta do susto de ter uma arma apontada na cabeça, pois nunca haviam passado por tal situação. Afirmou que, no início, foi ordenada a erguer as mãos para cima e se ajoelhar. Em seguida, mandaram se sentar no sofá e ficou sob a mira da arma. Disse que não conseguiu ver se havia uma terceira pessoa como motorista do veículo, que estava fora. Às perguntas da Defesa de Firmino, respondeu que, na Delegacia, foram apresentadas fotos de suspeitos, os quais não reconheceu. Afirmou que leu o depoimento antes de assiná-lo. Disse que não conhecia os policiais civis que tomaram seu depoimento. Às perguntas da Defesa de Juliano, disse que não o reconhece. Não pode afirmar se era ele que estava ao seu lado no momento do assalto. Indagada, disse que o termo foi lido pelo policial e depois leu o documento, tendo ciência de seu conteúdo.

A vítima Eliana Alexandre Vieira Nunes da Silva, em solo policial, narrou: ser esposa de Paulo e acreditando que era dia 1º de junho, às 19 horas ou um pouco mais, estava na sala com Paulo quando escutou barulho de um veículo estacionando na frente, Paulo abriu a porta pois chamaram pelo nome e quando saiu, pode ver que dois indivíduos com máscara contra covid, e portando os dois armas de fogo, anunciaram o assalto e mandaram ficar quietos pois poderiam morrer; que, obrigavam seu marido a entregar dinheiro e armas, mas apenas encontraram uma quantia em dinheiro na residência acreditando que era um valor aproximado de trezentos reais; que, a declarante informa que um deles era branco e forte, e um pouco troncado e o outro era pardo e mais magro; que, adentraram em um veículo e saíram do local; que, seu marido comentou com a declarante que a suspeita era da pessoa conhecida dele, de nome Firmino, pois este havia ido na residência e queria comprar madeira, mas acharam estranho pois iria deixar o valor da compra em dinheiro e justamente no final da tarde, o que Paulo não aceitava, não querendo ficar com uma quantia a noite (fls. 15).

Em juízo: disse que foram assaltados, mas não sabe quem foram os autores. Indagada, disse que um carro chegou ao local, e o nome de seu marido foi chamado duas vezes. Pensaram que era alguém conhecido, mas foram surpreendidos com o anúncio do roubo. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que não tem condições de reconhecer alguém, seja pela voz ou pelo porte físico. Disse que seu marido não relatou qualquer lembrança, sobretudo por ter sido chamado pelo nome. Afirmou que não foram agredidos. Alegou que o carro ficou no terreiro de sua casa, mas não conseguiu ver se eram três assaltantes, não sabendo dizer se tinha alguém no veículo. Sobre seu depoimento de fl. 15, confirmou seu relato. Afirmou que não teve contato com Firmino e não o conhece. Às perguntas da Defesa de Firmino, respondeu que seu marido se referiu ao réu específico somente por conta da compra de madeira. Disse que não conhecia os policiais que a atenderam. Alegou que foram exibidas duas fotografias, mas não reconheceu os suspeitos. Às perguntas da Defesa de Juliano, disse que, em momento algum, reconheceu os assaltantes. Indagada, disse que não leu o termo de depoimento prestado em solo policial.

A testemunha policial civil Wilson Roberto Gatti, disse que a DIG recebeu ocorrências de roubo, sendo que o primeiro havia sido realizado no bairro Santa Cruz dos Matos. Alegou que o modus operandi dos fatos era semelhante. Conversou com o Sr. Paulo e, a princípio, não houve indicação de suspeitos. Posteriormente, disse que, pela compleição física dos dois agentes que ingressaram na sua casa, um deles era compatível com Firmino. Disse que questionou a vítima sobre o motivo da indicação, e obteve resposta de que Paulo e Firmino realizaram contato telefônico sobre venda de lenha, e o réu queria levar cerca de seis mil reais, mas houve a recusa, pois o ofendido tinha medo de ser roubado acaso guardasse dinheiro em casa. Poucos dias depois, a vítima disse que assistia à missa, na companhia da esposa e filha, quando foi chamado pelo nome. Ao tirar a tranca, ele disse que percebeu a presença de dois indivíduos, um forte, alto e gordo, e outro moreno mais baixo, com estatura semelhante à de Firmino. Disse que houve solicitação de dinheiro, cuja

posse foi negada. Contudo, os roubadores lograram encontrar R\$300,00, que foram subtraídos do local. Asseverou que restou apurado que Reginaldo e Juliano fizeram contatos dias antes das empreitadas criminosas. Disse que a pesquisa indicou que Reginaldo estava no local, pela captação dos dados móveis feita pela torre da Fazenda Amazonas, situada a frente da propriedade do Sr. Paulo. Afirmou que tais circunstâncias aliadas ao modo de agir do grupo, levou a conclusão pela autoria. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que a abrangência é de cerca de 10Km, variando, podendo indicar a direção, mas não a localização exata. Indagado, disse que afirma que o réu estava próximo a fazenda da vítima, já que não é possível a captação por outra torre. Sobre a linha utilizada por Reginaldo, que consta em nome de Lucas Renan, disse que uma testemunha protegida disse que essa linha estava em poder do réu. Além disso, durante busca na casa de Reginaldo, foi apreendido o aparelho com o IMEI vinculado à linha final 7736. Indagado, disse que não houve ação para acobertar Lucas, uma vez que ele foi incluído na investigação, mas, quando houve a apreensão do telefone, confirmou-se que, efetivamente, Reginaldo usava a linha. Afirmou que o réu Reginaldo nunca teve problema em São Miguel Arcanjo, pois ficava entre Pilar do Sul e Itapetininga. Juliano também não conhecia o local, pois foi no embalo dos outros, pois o réu morava em Tatuí. Firmino, por sua vez, conhecia Paulo e o local e os indicou para os demais. Alegou que, infelizmente, quando fizeram a busca na casa de Firmino, não houve a apreensão de seu celular, que poderia apresentar mais elementos capazes de corroborar os fatos. Em relação a Juliano, pelo histórico das linhas, ele se deslocava para São Miguel Arcanjo em dadas oportunidades, ficava por dois dias e depois regressava para Tatuí. Às perguntas da Defesa de Firmino, respondeu ser escrivão de polícia e que conhecia Juliano anteriormente, porque ele ficou preso por certo tempo em São Miguel Arcanjo, responsável por uma rebelião na antiga cadeia do Município. Afirmou que conhecia Firmino da própria cidade. Disse que não conhecia Reginaldo. Indagado, respondeu que, em solo policial, a vítima disse que as compleições físicas dos indivíduos eram compatíveis com Firmino e Juliano. Afirmou que não se recorda se houve reconhecimento por fotografia. Indagado, disse não ter se lembrado se a vítima mencionou sobre a terceira pessoa que a procurou. Questionado, disse que, quando Paulo foi ouvido, indicou o Firmino como parecido com um dos assaltantes que estava em sua casa. Aliás, a própria vítima deu as informações sobre o réu em questão. Respondeu que, dos três, Firmino era o único que conhecia o local. Às perguntas da Defesa de Juliano, disse que, a princípio, com base no cadastro, Lucas foi apontado como um dos participantes do roubo. Porém, como conseguiu identificar outra linha telefônica em nome dele, pesquisou os contatos. As linhas 7736 e 8046 sempre se falavam, sendo que a última pertencia a Patrícia Nunes, esposa de Reginaldo. A linha utilizada por Lucas tinha o final 0025, que fazia contatos com a namorada e seu genitor. Indagado, disse que Reginaldo e Lucas se conheciam, mas o telefone que continha linha habilitada no nome deste foi apreendida em poder daquele. Alegou que foi feita apuração acerca da responsabilidade de Lucas. Afirmou que Reginaldo usou outras duas linhas também vinculadas ao IMEI. Disse que apurou a situação de Lucas, mas não tem como vinculá-lo aos fatos. Enunciou que apurou outros participantes, tais como Plínio Dishcer e Helton, de Itapetininga. Alegou que Juliano já havia dado problema em São Miguel Arcanjo, quando houve a tomada da Cadeia e da Delegacia, que ficou totalmente danificada. Às perguntas da Defesa Reginaldo, respondeu que Firmino trabalhava com compra e venda de lenha, mas não sabia como eram realizados os contatos. Interrogado o réu Firmino Gomes do Nascimento Filho, afirmou que a acusação é falsa. Indagado, respondeu que não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado. Disse que estava em casa dormindo, quando explodiram seu portão e, posteriormente, na Delegacia, soube que estava sendo acusado de vários roubos. Questionado, disse que negociou carros com Reginaldo e Juliano. Comprou um Ford Fusion e uma Saveiro do primeiro. Com Juliano tentaram negociar um Pálio e um Citroen, mas não deu negócio. Sobre os contatos mantidos com a vítima, confirmou as ligações. Disse que um corretor o levou até a residência da vítima. Afirmou que Paulo não quis vender e que não recebia valores à vista. Alegou que não teve negócio, apenas conversa. Indagado, disse que já fez negócio presencial, pois vende tijolos, lenhas e carros.

Às perguntas do Ministério Público, respondeu que morava no Portal Califórnia, em São Miguel Arcanjo. Disse que conhecia Reginaldo por negociar carro e vender tijolos para ele. Alegou que fazia as vendas pelo Facebook, pela página que tem seu nome. Afirmou que trabalhava sozinho, mas seu irmão, Reinaldo Diego Oliveira Nascimento, auxiliava nas postagens das fotos. Afirmou que conheceu Julianio, por intermédio de Sullivan, que também é de São Miguel Arcanjo. Afirmou que Julianio é de Tatuí e que Reginaldo é de Itapetininga. Confirmou ter feito dois negócios com Reginaldo, entregou tijolo para ele no bairro da Varginha, e depois comprou um Ford Fusion na casa de Patrícia, no bairro Retiro. Indagado, disse que levava lenha até as cerâmicas, e trocava pelos tijolos. Tratava com Rodrigo e Valdir, que era conferente. O dono era Rogério Cirineu. Afirmou que tinha três caminhões, dos quais só um estava em seu nome. Confirmou ter trocado telefonemas com os dois réus. Indagado, disse que não sabia o que Julianio fazia, mas que Reginaldo mexia com gado, de rodeio, como dono. Questionado, disse que há documentação da negociação, pois passou a saveiro para o nome da Patrícia, namorada de Reginaldo. Às perguntas de sua Defesa, respondeu que conhece o policial Gatti, pois passou por vários problemas com ele. Disse que brigou com sua namorada, e, na Delegacia, o policial disse que o prenderia de qualquer jeito. Numa segunda oportunidade, afirmou que fez um frete de um trator e foi assaltado. Quando registrou a ocorrência, foi compelido a reconhecer um réu que não era, o que causou uma intriga. Às perguntas da Defesa de Julianio, disse que, pessoalmente, teve cinco contatos com Julianio. Fora isso, trocavam ligações e mensagens pelo celular. Ao fim, disse que está sendo injustiçado e que é do mundo do negócio. Alegou que nunca pegou numa arma e está pagando por um crime que não cometeu.

Interrogado o réu Julianio José Lazzari, afirmou que acusação é falsa, porque não teve participação no delito e nem nos demais. Disse que foi réu confesso no outro caso, já sentenciado, mas, na verdade não o cometeu. Afirmou que foi induzido a assumir a autoria por influência dos advogados anteriores, que também defenderam Firmino. Alegou que conheceu Firmino numa reunião familiar que ocorreu na casa do pai de Reginaldo. Afirmou que não teve muito contato com ele. Disse que estava numa chácara, de sua ex-companheira, de nome Scheila, em Tatuí. Afirmou que conseguiu o contato de Reginaldo, que tinha uma pendência referente a uma moto. Alegou que fez contato com Reginaldo e foi convidado a ir a Pilar do Sul, na residência de seus pais. Afirmou que foi com Scheila até o local. Firmino já conhecia Reginaldo, pois mantinham negócios escusos. Alegou que Reginaldo mostrou uma moto para pagar parte da dívida, mas não se interessou porque a documentação estava enrolada. Em outra ocasião, em São Miguel Arcanjo, encontrou-se com Reginaldo, que estava foragido, e teve maior contato com Firmino, que estava no local para fazer um acerto mensal. Disse que adicionou o contato de Firmino e tentou negociar um veículo com ele, mas não foi concretizada. Em relação ao delito em que foi réu confesso, disse que comprou do Reginaldo o celular e foi envolvido no roubo por conta do aparelho. Alegou que cadastrou uma linha em seu nome, porque confirmou no sistema de informação de IMEI a ausência de irregularidades. Alegou que inseriu até mesmo a conta google e e-mails. Alegou que, por conta da apreensão desse aparelho, foi envolvido nos casos em questão. Em relação ao processo em questão, disse que não estava no Município na data do fato. Afirmou que estava em Tatuí, na chácara, pertencente a sua ex-companheira, sobretudo porque estava foragido. Disse que ia à São Miguel Arcanjo, porque não era conhecido. Alegou que manteve contatos com eles. Afirmou que está sendo acusado de estupro, mas jamais cometeria esse tipo de crime, apesar de sua extensa ficha criminal. Disse que está passando por vários constrangimentos, inclusive está em outro pavilhão por segurança. Alegou que está tentando uma transferência para uma unidade onde terá sua integridade preservada. Afirmou que está preso por estes processos e por outro que tramitou em Itapetininga, onde também foi condenado sem materialidade e conhecimento. Disse que pretende uma revisão criminal. Alegou desconhecer o local onde o fato ocorreu. Afirmou nunca ter visto as vítimas. Disse que não era o tipo de crime que cometia na rua. Indagado, disse que confessou nos outros autos porque não tinha como se livrar da acusação, porque foi reconhecido pelas vítimas e o sinal do celular foi localizado naquela área. Afirmou que não tinha conhecimento de que a torre capta

sinal por cerca de 30km. Alegou que, como réu confesso, pegaria uma pena de 7 anos, e progrediria após um ano e dois meses. Afirmou que seria defendido durante a execução. Ocorre que, após a condenação, os advogados se destituíram da causa, quebrando o acordo inicial. Alegou que, em relação a Firmino e Reginaldo, disse que eles estão em penitenciárias que não são para o tipo de crime para o qual se encontra. Alega que eles estão se prevalecendo disso. Afirmou que Lucas Ramon tem característica semelhante à sua, mas um pouco mais gordo. Disse que o policial Gatti, que se aprofundou na investigação é amigo pessoal do pai do Lucas e que houve, inclusive, uma proteção a Lucas no momento da prisão, e que quer deixar tudo isso claro. Alegou que respondeu por outro delito, mas foi absolvido, pela 2ª Vara de Tatuí. Sobre o outro delito, no qual houve a confissão, e sobre a imputação feita a Reginaldo, informou que, no CDP de Capela do Alto, estava no mesmo pavilhão que Lucas e Firmino. Alegou que conversaram muito, durante o banho de sol. Disse que ele contou muito sobre as situações que vinham acontecendo. Afirmou que a ideia da delação foi dos advogados, mas que houve recusa. Afirmou que narrou os fatos de acordo com o relato de Lucas. Disse que contou os fatos como se fosse Lucas. Alegou que todos eles, Lucas, Reginaldo, Firmino, Plínio e Pequeno vinham já em associação, trabalhando juntos. Afirmou que ficou foragido e conseguiu fazer contato com Reginaldo no começo do mês de maio e acabaram fazendo alguns negócios e sabe de algumas situações que eles praticaram. Sobre o roubo contra Walcidir, disse que ficou no mesmo pavilhão com Firmino, o qual, com auxílio de seu irmão, arcava com honorários advocatícios. Afirmou não ser inocente, caso contrário não estaria ali. Indagado, disse que ficou sabendo do roubo de Walcidir quando foi preso. Em seguida, veio uma temporária, quando ficou sabendo de seu envolvimento no caso, por conta de um aparelho celular que foi apreendido. Disse que, perante o escrivão de polícia, relatou que comprou o telefone de Reginaldo, que não estava relacionado na investigação. Sobre a atuação conjunta dos demais réus e terceiros, relatou que não ficou sabendo de detalhes do fato em questão. Afirmou que Firmino relatou que conhecia da vítima, por conta de negociação de madeiras, que não avançou. Alegou que em nenhum momento houve relatos sobre a participação do grupo de Firmino no caso. Disse que soube de outros fatos, mas que não guardam relação com os processos em tela. Às perguntas do Ministério Público, disse que trabalhava com manutenção geral de alvenaria, pintura, hidráulica, elétrica etc. Questionado, disse que, em 2016, a esposa de Reginaldo, que era sua amiga, estava com câncer, mas ficou com sua motocicleta, depois que foi preso. Após o falecimento da esposa de Reginaldo, ele ficou com o veículo e acabou negociando-a. Sobre o celular, disse que o pegou pelo valor de R\$800,00, como parte do pagamento da moto. Disse que havia outra moto, mas não lhe interessou por conta de documentação. Sobre os crimes anteriormente cometidos, foram em zonas urbanas, embora fossem de roubo (um de pedestre e dois de veículos). Sobre os negócios escusos mencionados quando conheceu Firmino, disse que ele era uma espécie de receptor e que os outros cometiam as subtrações, principalmente Reginaldo. Disse que, em uma época, eles furtaram óleo diesel, que era revendido a Firmino, que tinha seus caminhões. Sobre o policial Gatti, afirmou que eles (Firmino e Lucas) disseram que o pai de Lucas pagou cerca de trinta mil reais a ele para livrar o filho da situação. Disse que Gatti habitualmente confraterniza com o pai de Lucas, conhecido como "velho Toba", e que Lucas é conhecido como "Tobinha". Salientou que, no caso do roubo do Walcidir, o pai de Lucas estava no fórum acompanhando a movimentação da audiência. Após a audiência, recebeu uma carta contendo ameaças de Reginaldo. Disse que, a princípio, houve uma prisão temporária de Lucas, mas depois houve o desmembramento. Às perguntas de sua Defesa, disse que tudo começou por conta do celular pego como forma de pagamento pela motocicleta. Indagado, disse que estava sendo assistido pela Defensoria Pública, e os advogados de Firmino o requisitavam toda semana. Alegou que pediu a Firmino para que seus advogados o requisitassem para ser orientado. Afirmou que Firmino recebeu uma correspondência e que eles iriam instruí-lo, desde que o livrasse das acusações, afirmando que ele é pessoa honesta e trabalhadora. Disse que foi requisitado pelos advogados e uma das primeiras perguntas era se Firmino tinha participação no delito. Alegou que respondeu que Firmino não tinha envolvimento nos delitos e, em seguida, os advogados disseram que

estavam assumindo sua Defesa, e que iria assinar a procuração e realizar os procedimentos de praxe. Em seguida, foi sendo orientado. Alegou que sempre questionou sobre o valor, mas que eles respondiam que o acerto era feito pelo irmão de Firmino, Flávio. Alegou que chegou a passar um Fiat Siena para Firmino, pelo valor de trinta e sete mil reais. Após a condenação, foi requisitado pela Dra. Pâmela. Ela disse que houve uma sentença condenatória e que eles apresentariam as razões para anular a decisão ou reduzir a pena. Disse que ficou surpreso pela condenação, mas entendeu a dosimetria da pena. Afirmou que fez o recurso e que a advogada disse que o acompanharia na fase recursal e na instância superior. Em seguida, eles renunciaram à causa. Alegou que recebeu novas denúncias e constituiu nova advogada. Questionado, disse que já teve problema com o escrivão Roberto Gatti, no ano de 2006, quando estava preso na Cadeia Pública de São Miguel Arcanjo, e que ele levou para o caso pessoal. Disse que eles acabam incitando as vítimas a imputar a autoria. Afirmou que, no caso de Itapetininga, Gatti emprestou provas de São Miguel ao investigador responsável pelo caso. Afirmou que havia sido recapturado, quando veio a preventiva, por conta do telefone. Alegou que, por medo, aceitou a proposta dos advogados anteriores, já que, pelos delitos anteriores, deveria cumprir apenas dois anos, um em decorrência da reabilitação pela fuga. Eles disseram que se viessem a condenação de 7 anos, daria 9 anos e seria preciso cumprir 1/6 disso para progredir.

Em sede de interrogatório, o réu Reginaldo de Oliveira Pinto, disse que a acusação é falsa. Disse que conhece Firmino pois adquiriu 4 mil tijolos dele. Na ocasião, também negociaram um veículo Ford Fusion, que era de sua propriedade. Alegou que receberia quatorze mil reais de volta, em parcelas de mil reais. Alegou que, posteriormente, convidou-o para o aniversário de sua filha na chácara. Afirmou que tiraram algumas fotos e, com base nisso, foi incluído no roubo. Sobre Juliano, disse que ficou preso por furto e que ele disse que, nesse período, sua esposa emprestou seiscentos e cinquenta reais, valor por ele cobrado. Disse que sua esposa faleceu e não sabia se o referido empréstimo ocorreu, mas, ainda assim, resolveu pagá-lo. Em relação ao roubo, disse desconhecer que seu telefone foi captado pela torre situada na região do sítio. Afirmou que a cidade é pequena, possui uma namorada na cidade e a visitava num sítio situado no Gramadinho. Afirmou que não se recorda e não tem conhecimento sobre captação de sinal de seu celular na Lavrinha, por volta das 19h. Alegou ser pecuarista e anda por vários bairros na cidade. Às perguntas do Ministério Público, negou ter passado um aparelho celular para Juliano. Negou, inclusive, a negociação referente à suposta dívida referente a uma moto. Afirmou que jamais passaria um celular como pagamento por uma moto. Negou envolvimento nos crimes relatados por Juliano, especialmente sobre o furto de óleo diesel, que era supostamente receptado por Firmino. Alegou que Lucas tem envolvimento com os demais. Disse que havia saído da cadeia e que Lucas foi absolvido e entrou em seu lugar. Indagado, afirmou que Juliano está querendo prejudicá-lo. Afirmou que não tem envolvimento no roubo em questão. Questionado, disse que chegou a ter 76 cabeças de gado, decorrentes da herança de sua esposa. Alegou que não tem documentação sobre isso, que tudo é informal. Às perguntas da Defesa de Firmino, respondeu que não confirma ter mantido negócios ilícitos com Firmino. Às perguntas de Juliano, respondeu que conheceu Juliano em 2006, na cadeia, quando ele estava preso. Disse que ele conheceu sua ex-esposa. Negou ter ficado com uma moto do corréu. Afirmou ainda que não entregou celular como parte de pagamento pela moto. Voltou a dizer que a relação com Firmino se refere à compra de tijolos e a negociação de um veículo Fusion. Disse que conhece Firmino há aproximadamente dois anos. Alegou que comprou tijolos dele mais três vezes. Disse que Firmino foi ao aniversário de sua filha, que foi utilizada pela Polícia para envolvê-lo no caso. Disse que Juliano não estava junto. Afirmou que, por receber dinheiro dele todo mês, tinha uma certa amizade com ele. Alegou que não chegou a ficar preso com eles no CDP. Ao fim, respondeu que havia uma foto de que estava com Lucas tomando um chopp e a Polícia os envolveu no caso.

Pois bem.

É fato que o crime apurado se assemelha aos crimes apurados nos autos 1500344-09.2020.8.26.0582, 1500428-10.2020.8.26.0582, 1500429-92.2020.8.26.0582 e 1500540-

76.2020.8.26.0582. No entanto, da análise das provas destes autos e do que interessa no procedimento criminal em que teria ocorrido o crime de roubo, infere-se que não é possível dizer, de forma segura, que os acusados tenham participado deste delito.

É certo que as narrativas dos interrogados, para além de não convencer o juízo, traz indicativos de certa responsabilidade, afinal, tendo todos optado pelo silêncio a respeito dos fatos em sede inquisitorial, acrescentando que se manifestariam em juízo, até o momento, não se dignaram a providenciar a indicação de testemunhas que chancelassem as suas versões, no sentido de que no dia do crime não estavam no local dos fatos.

Todavia, fato é que não compete aos réus produzirem provas a respeito da sua não participação, quando aquelas que se tem nos autos não trazem a possibilidade de uma conclusão segura a respeito da autoria.

Isso porque, e a problemática com os reconhecimentos em processos criminais não é inovadora, aquele reconhecimento que teria sido assertivo em solo policial, efetivado por Paulo em reconhecer o Firmino como um dos autores do roubo (fls. 11 e 12), hoje restou enfraquecido, na medida em que essa vítima não reconheceu Firmino como um dos assaltantes. Assim, como não reconheceu os demais roubadores.

Acresça-se a isso que as demais vítimas não reconheceram os acusados em nenhuma de suas oitivas.

Apesar da investigação ter apontado que Reginaldo e Juliano terem feito contatos dias antes da empreitada criminosas, não é possível asseverar que tenha sido especificamente para orquestrar este roubo. No mesmo sentido, a pesquisa indicando que Reginaldo estava no raio de captação dos dados móveis feita pela ERB da região, não obstante, não é uma prova apta a ensejar sua responsabilidade, sendo estas as únicas provas produzidas nos autos.

Todavia, não é possível a alegação de que os réus são perseguidos pelo policial civil. Ademais, não foi produzida sequer uma prova de que ele tenha mentido e procurado incriminar, falsamente, um inocente. Não restou qualquer prova de que houve pagamento de propina para que um dos suspeitos, Lucas, fosse retirado da investigação. Posteriormente foi constatado que a linha pertencente a Lucas estava na posse de Reginaldo.

Concluindo, inobstante a presunção de que tenham cometido os roubos aqui versados, de materialidade indiscutível, no entanto, a dúvida, pela precariedade do único reconhecimento promovido em solo policial, associada aos demais elementos aqui invocados, conduz à aplicação da máxima in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os réus FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, JULIANO JOSÉ LAZZARI e REGINALDO OLIVEIRA PINTO, já qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, c/c artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código Processo Penal.

Expeça-se, em consequência, o correspondente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos réus. Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB/DPESP ao procurador nomeado (fl. 463).

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, após o trânsito, providenciem-se as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o feito com as cautelas legais.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA